№1 Правоведение

План

- Право и государство
  - Государство: понятие, признаки и формы
    - Понятие
    - Признаки
    - Формы
  - Право, понятие и признаки
    - Понятие
    - Признаки
  - Теории происхождения государства и права
    - Теологическая теория
    - Патриархальная теория
    - Теория общественного договора
    - Органическая теория
    - Теория насилия
    - Марксисткая теория
  - Соотношение права и государства
    - Синопсис
    - Экономические факторы
    - Право и политика
    - Проявления

Право и государство

Государство: понятие, признаки и формы

Понятие

Государство - это политическая организация общества, обеспечивающая его единство и целостность, осуществляющая по средствам государственного механизма, управление делами общества, суверенную публичную власть, придающая право общеобязательное значение, гарантирующая права, свободы граждан, законность и правопорядок.

Признаки

1. Наличие *территориальной организации населения и осуществление публичной власти* в территориальных пределах. Государство в пределах своих границ выступает в качестве единственного официального представителя всего общества, объединяемого им по признаку гражданства.
2. Наличие *государственной власти*. Она воплощается в профессиональном разряде управителей из которых комплектуется государственный аппарат.
3. Государственный *суверенитет*, под которым принято понимать присущее государству верховенство над всей своей территорией и независимость в международных отношениях.
4. Государство - это единственная в политической системе организация, которая располагает *карательными органами (правоохранительными органами), судом, вооружёнными силами и органами безопасности*.

Формы

Форма правления - раскрывает способ организации государственной власти, порядок образования её органов, их взаимодействие между собой, участия населения в их формировании. (*Монархия*, *республика*)
Форма государственного устройства - это территориальная организация государственной власти, соотношение государства как целого с его составными элементами. (*унитарная*, *федеративная*)

Политический режим - это совокупность методов осуществления политической власти. (*тоталитаризм*, *авторитаризм*, *демократия*)

Право, понятие и признаки

Понятие

Право - это обусловленное природой человека и общества система регулирования общественных отношений, которой присуща нормативность, формальная определённость в официальных источниках и обеспеченность возможностью государственного принуждения.

Признаки

1. *Нормативность*. Право рассчитано на неопределённый круг лиц и на неопределённое время. Специфика нормативности права заключается в том, что оно возведено в закон.
2. *Формальная определённость*. Право имеет официальную форму выражения и чётко определяет границы возможного и должного поведения.
3. *Обеспеченность возможностью государственного принуждения*
4. *Системность*, так как право представлено совокупностью норм.

Теории происхождения государства и права

Теологическая теория

Основоположники:

- *Августин Блаженный*
- *Фома Аквинский*
  Суть: государство возникло по воле Бога.

Патриархальная теория

Основоположники:

- *Аристотель*
  Суть: государство - это результат разрастания семьи до рода, рода до племени и далее в плоть до государства.

Теория общественного договора

Основоположники:

- *Дидро*
- *Руссо*
- *Рядищев*
  Суть: люди в целях обеспечения своих естественных прав, свобод, защиты личности и собственности, соглашаются создать государство

Органическая теория

Основоположники:

- *Спенсор*
  Суть: государство - это организм, где мозг - это правительство, право - это нервные импульсы, господствующие классы реализуют внешние функции государства, а остальные классы обеспечивают жизнедеятельность государства.

Теория насилия

Основоположники:

- *Гумлович*
  Суть: государство является результатом захвата власти победителей над побеждёнными.

Марксисткая теория

Основоположники:

- *Маркс*

- *Энгельс*
  Суть: государство возникает в результате деления обществ на классы как выразитель интересов доминирующего класса.

Соотношение права и государства

Синопсис

Право находится в тесном взаимодействии со всеми сферами общества и государством.

Экономические факторы

Ни один правовой акт не может быть создан без учёта экономических условий, экономической необходимости общества и обоснованности.

Право и политика

Через политические решения общество реагирует на различные жизненные ситуации, поэтому политика только в том случае может являться реальной, когда она обуславливает объективные закономерности функционирования определённой политико-правовой системы.

Проявления

Соотношения права и государства проявляется в следующих моментах:

1. *Единство* права и государства. Они дополняют друг друга.
2. *Различия* государства и права. Это происходит по той причине, что роль государства в обществе это устанавливать и обеспечивать определённый порядок, а роль права - это создавать для реализации данного порядка юридический механизм.
3. *Взаимодействия* государства и права. Право формируется и обеспечивается государством, но в то же время государство с помощью права закрепляется.

4. *Противоречие* государства и права. Случаи революции, импичмента и прочих чрезвычайных ситуаций.